

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 4

КЪМ КОНЦЕСИОНЕН ДОГОВОР ЗА ДОБИВ НА СУРОВ НЕФТ И ПРИРОДЕН ГАЗ
ОТ НАХОДИЩЕ „БУТАН – ЮГ“, ОБЛАСТ ВРАЦА, СКЛЮЧЕН НА 29 ЮЛИ 2004Г.,
ИЗМЕНЕН И ДОПЪЛНЕН С АНЕКС № 1 ОТ 10 МАРТ 2006Г., АНЕКС № 2 ОТ 6
ОКТОМВРИ 2010Г. И АНЕКС № 3 ОТ 13 ДЕКЕМВРИ 2012Г.

Днес, 24 август 2014г. в сградата на Министерството на
икономиката и енергетиката, между страните:

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, представляван от
Министъра на икономиката и енергетиката Васил Щонов, наричан за краткост

„Концедент“

и

„ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ“ АД, със седалище и адрес на управление
гр. София, ул. „Стефан Караджа“ № 2, вписано в търговския регистър на Агенцията
по вписванията с ЕИК 824033568, представлявано от Пламен Николов –
изпълнителен директор и Мария Владимирова - прокурист, наричан за краткост
„Концесионер“,

КЪДЕТО:

ИМАЙКИ ПРЕДВИД, че „ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ“ АД е получило
за находище „Бутан – юг“ Удостоверение за търговско откритие № 0118 от 08
декември 2003г., издадено от Министерството на околната среда и водите;

ИМАЙКИ ПРЕДВИД, че с Решение № 552 на Министерския съвет от 30 юни
2004г. /обн. ДВ, бр. 60 от 2004г./, прието на основание чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3, чл.
29 и чл. 54, ал. 5 и 6 от Закона за подземните богатства, за Концесионер се
определя „ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ“ АД с изключителни права за добив,
транспортиране и продажба на суров нефт и природен газ от находище „Бутан-юг“,
разположено в землищата на с. Крива бара и с. Бутан, община Козлодуй и с.
Софрониево, община Мизия, област Враца;

ИМАЙКИ ПРЕДВИД, че съгласно т. 3 от Решение на 42-то Народно събрание за
приемане на структура на Министерския съвет на Република България, прието на 29
май 2013г. /обн. ДВ, бр. 48/31.05.2013г./, Министерството на икономиката,
енергетиката и туризма е преобразувано в Министерство на икономиката и
енергетиката;

ИМАЙКИ ПРЕДВИД, че с Решение № 478 на Министерския съвет от 8 юли
2014г. се приема отправено от концесионера предложение за изменение на

концесионен договор за добив на суров нефт и природен газ от находище „Бутан-юг“, област Враца, сключен между министъра на енергетиката и енергийните ресурси и „Проучване и добив на нефт и газ“ АД, гр. София, на 29 юли 2004г., изменен и допълнен с Анекс № 1 от 10 март 2006г., Анекс № 2 от 6 октомври 2010г. и Анекс № 3 от 13 декември 2012г.;

ИМАЙКИ ПРЕДВИД, че съгласно чл. 4.3. от концесионния договор за добив на суров нефт и природен газ от находище „Бутан – юг“, област Враца, сключен на 29 юли 2004г., изменен и допълнен с Анекс № 1 от 10 март 2006г., Анекс № 2 от 6 октомври 2010г. и Анекс № 3 от 13 декември 2012г., срокът на договора може да бъде продължен при подобни условия с решение на Концедента, с не повече от 15 /петнадесет/ години, ако добивът продължава в търговски количества; ако в находището има доказани запаси от петрол; и ако Концесионерът поиска писмено такова продължение не по-късно от 120 /сто и двадесет/ дни преди изтичане на срока по чл. 4.1.;

ИМАЙКИ ПРЕДВИД, че с чл. 36.3 страните са се съгласили, че договорът не може да бъде променян, модифициран, изменян или допълван, освен с писмен документ, подписан от Страните,

се сключи настоящото допълнително споразумение за следното:

Чл. 1. Срокът на предоставената концесия за добив на подземни богатства – суров нефт и природен газ от находище „Бутан – юг“, се продължава с 15 (петнадесет) години, считано от 1 октомври 2013г.

Чл. 2. Срокът на концесията се продължава при условията на сключения на 29 юли 2004г. концесионен договор за добив на суров нефт и природен газ от находище „Бутан – юг“, област Враца, изменен и допълнен с Анекс № 1 от 10 март 2006г., Анекс № 2 от 6 октомври 2010г. и Анекс № 3 от 13 декември 2012г.

Чл. 3. Концесионерът се задължава в срок до 8 (осем) месеца от подписване на настоящия анекс, да представи в Министерството на икономиката и енергетиката актуализиран цялостен план /проект/ за разработване на находището за срока на действието на договора до 1 октомври 2028г., който след съгласуването му от министъра на икономиката и енергетиката става неразделна част от концесионния договор.

Чл.4. (1) Концесионерът уведомява компетентния орган по околна среда за дейностите, заложили в актуализирания цялостен план /проект/ по чл. 3, които не са били обект на оценка по ОВОС и представляват изменение или разширение по смисъла на чл. 93, ал.1, т.3 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), с оглед определяне на необходимата процедура по реда на глава шеста от ЗООС.

(2) Проектът по ал. 1 да бъде разработен в съответствие с изискванията на чл. 83, ал. 2 от Закона за подземните богатства и въз основа на влязло в сила решение по ОВОС, с което се одобрява осъществяването на инвестиционното предложение или на решение, с което е преценено да не се извършва ОВОС, постановено по реда на глава шеста от ЗООС и чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие.

(3) В границите на защитена местност „Данева могила“, попадаща в обхвата на находище „Бутан-юг“ да не се извършват дейности в противоречие с режимите ѝ, въведени със Заповед № 413/10.05.1982г. на председателя на КОПС при МС /обн. Дв. бр. 43/1982г./.

Чл. 5. Концесионерът се задължава в срок до 8 /осем/ месеца след подписване на настоящия анекс да представи в Министерство на икономиката и енергетиката актуализиран схематичен проект за напускане на цялата концесионна площ.

Чл. 6. Концесионерът се задължава, след приемане на актуализирания проект по чл. 5, да подпише допълнително споразумение, с което да се уредят въпросите, свързани със събирането на необходимите средства за изпълнение на проекта.

Настоящият анекс съдържа 3 /три/ страници, изготви се в три еднообразни екземпляра – два за концедента и един за концесионера, неразделна част е от концесионния договор за добив на суров нефт и природен газ от находище „Бутан – юг“, област Враца, сключен на 29 юли 2004г., изменен и допълнен с Анекс № 1 от 10 март 2006г., Анекс № 2 от 6 октомври 2010г. и Анекс № 3 от 13 декември 2012г. и влиза в сила от 1 октомври 2013г.

**МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА И
ЕНЕРГЕТИКАТА:**

ВАСИЛ ЩОНОВ

**„ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА
НЕФТ И ГАЗ“ АД**

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

ПЛАМЕН НИКОЛОВ

ПРОКУРИСТ:

МАРИЯ ВЛАДИМИРОВА

